

1000469-45.2022.8.26.0103

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO

Comarca: Caconde

Foro: Foro de Caconde

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... em vigência.

§ 2º - No caso de perda, extravio, furto/roubo do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV ou documento danificado, o procedimento realizado será o de segunda via, mediante apresentação de declaração de perda, boletim de ocorrência ou documento danificado, além de cópia autenticada ou original e cópia simples do Certificado de Registro do Veículo - CRV, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caconde

Foro de Caconde

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Ranieri Mazzilli, 06, Caconde-SP - cep 13770-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000469-45.2022.8.26.0103 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000469-45.2022.8.26.0103

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-
Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

Barbara Beatriz Maringoli Semensato

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Fundamento e decido.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, já que estão os fatos satisfatoriamente delineados pelos documentos que instruem os autos e sendo a matéria eminentemente de direito (CPC, 355, I).

Ressalto que, de fato, de fato há irregularidade na citação da requerida Solange, haja vista que o número do documento identificado às fls. 45 não corresponde à identidade da requerida. E, mesmo que a contestação fosse extemporânea, não há incidência dos efeitos da revelia, nos termos do art. 345, inciso I do Código de Processo Civil. Há pluralidade de réus e se um deles contestou a ação é necessário o enfrentamento global do mérito. A revelia, neste caso, não produz efeito.

A preliminar de ilegitimidade suscitada pelo réu Detran deve ser afastada, haja vista que a emissão da segunda via do CRV é obrigação que compete à autarquia de trânsito.

Superadas essas questões, passo ao exame do mérito.

Pretende a parte autora a segunda via do CRV do veículo HYUNDAI/Tucson, ano 2007, cor cinza, placa DNW1416, adquirido junto à requerida Solange Santos em 09/10/2020, e que fora extraviado em março de 2021, conforme noticiado à autoridade policial (fl. 05), antes que pudesse realizar a transferência do veículo para o seu nome.

Procurada, a requerida Solange Santos negou à autora as providências necessárias para a emissão da segunda via do CRV e, conseqüentemente, a regularização da transferência do veículo restou postergada.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 05/12.

Em defesa, o requerido Detran informou que para a realização da transferência do veículo é necessária a segunda via do CRVL, a ser solicitado pela atual proprietária.

Por sua vez, a requerida Solange, em apertada síntese, alegou que a o extravio e a não transferência do veículo ocorreram por culpa da requerente, já que providenciou o necessário e toda a documentação quando da venda do veículo, conforme regulamentos legais, não podendo ser responsabilizada pelos documentos que estavam na posse da autora.

Posteriormente, o requerido Detran apresentou documento (fls. 47/49), comprovando a comunicação de venda do veículo em 10/10/2020, ou seja, um dia após a compra do veículo pela autora.

Pois bem.

A pretensão autoral procede em parte.

Comprovada a comunicação de venda, conforme documentação apresentada pelo requerido (fls. 47/49), a posse do veículo restou comprovada nos autos, não havendo dúvida a quem de direito cabe a solicitação da emissão da 2ª via do CRVL, observando-se, evidentemente o contido no artigo 25 da Portaria Detran-SP nº 1.680/2014:

"Artigo 25 - É permitida a emissão de outra via do original do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV até o limite de uma adicional para veículos registrados em nome de pessoa física e de até três para os em nome de pessoa jurídica.

§ 1º - Para a emissão da outra via original do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, será exigida a apresentação do documento original pertinente ao exercício em vigência.

§ 2º - No caso de perda, extravio, furto/roubo do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV ou documento danificado, o procedimento realizado será o de segunda via, mediante apresentação de declaração de perda, boletim de ocorrência ou documento danificado, além de cópia autenticada ou original e cópia simples do Certificado de Registro do Veículo - CRV, comprovante de endereço e

documentos pessoais, hipótese em que a via original será cancelada.

Como se vê, o requerido, independentemente da anuência da requerida Solange Santos, deve emitir à autora, a atual proprietária do veículo, a segunda via do CRVL, bastando a autora estar na posse dos documentos acostados a estes autos e efetuar a quitação dos débitos decorrentes do veículo, constituídos no decorrer de sua posse.

Sob outro giro, a participação da antiga proprietária restou desnecessária, pois cumpriu todas as exigências legais enquanto possuía o veículo, não podendo ficar vinculada a um veículo que oficialmente não lhe pertence mais, cessando, no caso, a relação jurídica entre as partes.

Por fim, o pedido contraposto não procede, visto que a ré-reconvinte não logrou êxito em comprovar os danos alegados.

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para determinar ao requerido Detran - Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, que no prazo de 30 (trinta) dias, providencie a emissão da segunda via do CRVL do veículo HYUNDAI/Tucson, ano 2017, cor cinza, Placa DZW1416, Renavan 00961712538, devendo a autora comparecer à unidade de trânsito local ou onde o requerido indicar, munida dos documentos exigidos no artigo 25 da Portaria Detran-SP nº 1.680/2014, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de novo descumprimento. E, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, requerido pela ré-reconvinte Solange Santos.

Em consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC..

Sem condenação nas verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

P. I.C.

Caconde, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA